



Belastingrecht 3

College 3

Voorjaar 2026

Deze cursus wordt in opdracht van Nyenrode Business Universiteit verzorgd.

ONDERWERPEN COLLEGE 3

- **Concernfinanciering**
- **Financiering dochter met aandelenkapitaal**
- **Financiering dochter met lening**
- **Begrip lening**
- **Begrip onzakelijke lening**
- **Winst Vpb en Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel**
- **Winstdrainage**
- **Laagrentende geldlening van gelieerde vennootschap**
- **Earningstrippingmaatregel uit ATAD1**

Verplichte studiestof:

- **Belastingrecht voor Bachelors en Masters Editie 2025-2026, par. 9.5.1 t/m 9.5.4**

CONCERNFINANCIERING

- **Vergoeding voor eigen vermogen = dividend**
 - niet aftrekbaar van de winst (art. 10,1,a Wet Vpb)
- **Vergoeding voor vreemd vermogen = rente**
 - in beginsel wel aftrekbaar van de winst (art. 8,1 Wet Vpb)

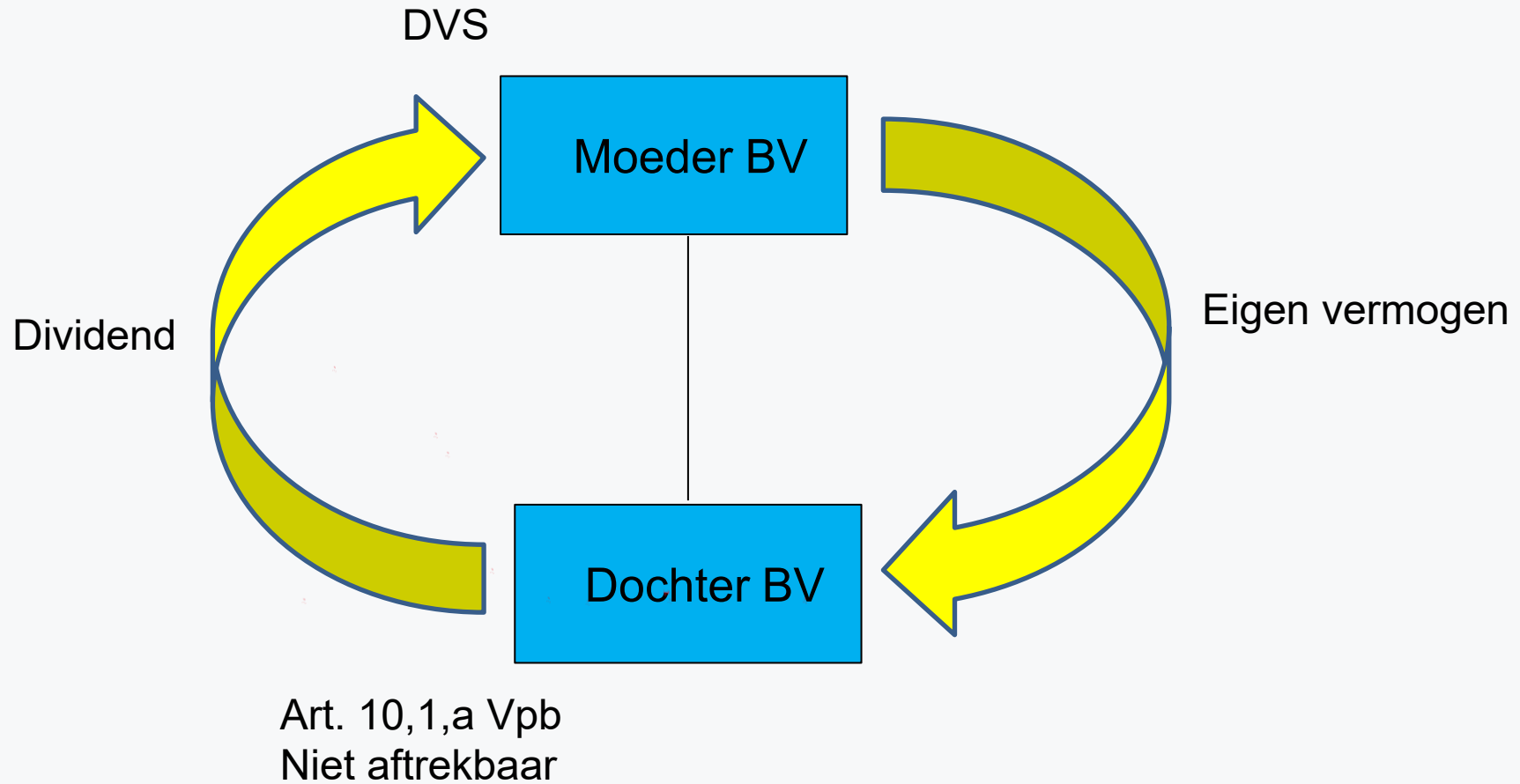
FINANCIERING DOCHTER MET AANDELENKAPITAAL

- **Gevolg bij moedervervennootschap:**
 - in beginsel deelnemingsvrijstelling (art. 13 Wet Vpb)
- **Gevolg bij dochtervervennootschap:**
 - dividendbetaling niet aftrekbaar (art. 10,1,a Wet Vpb)

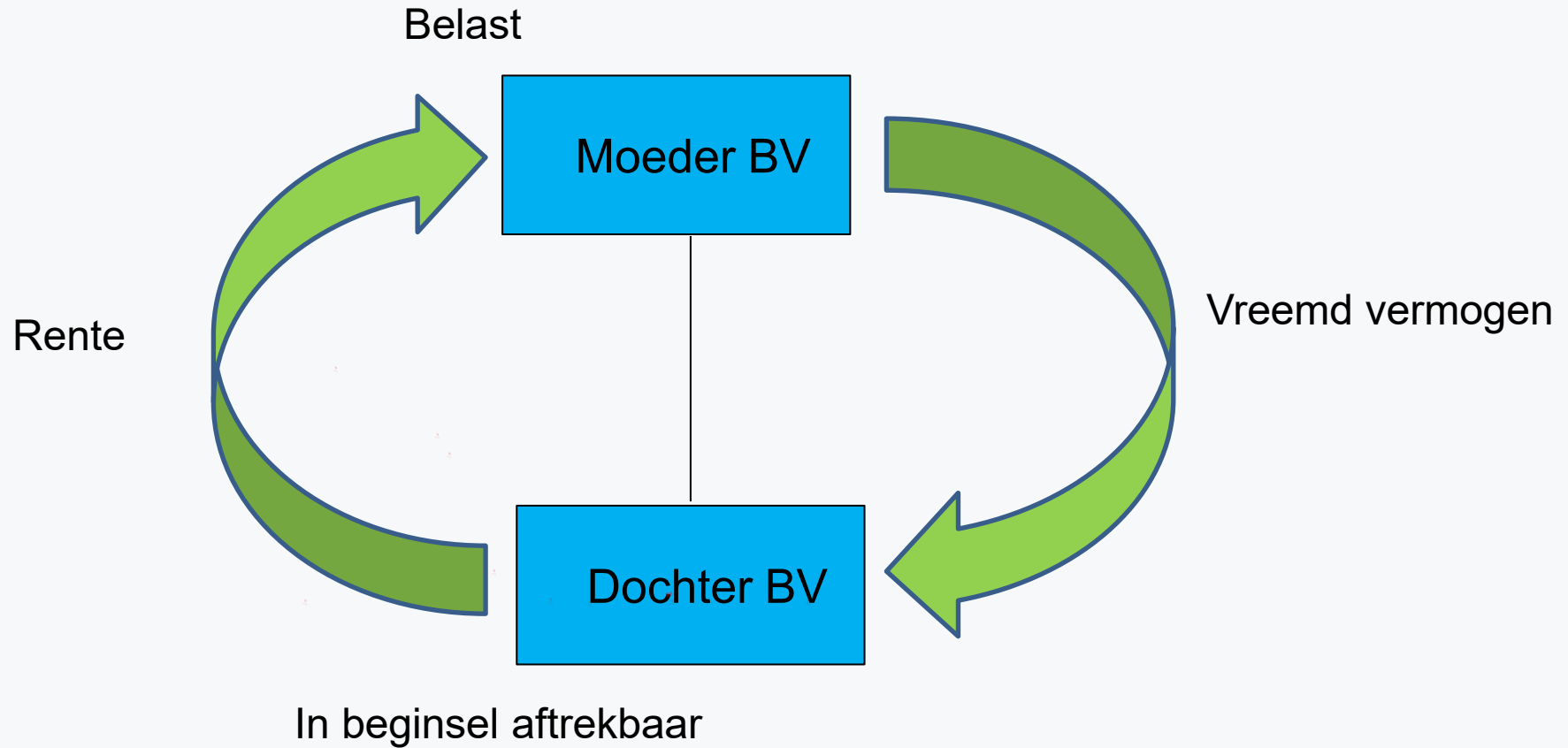
FINANCIERING DOCHTER MET LENING

- **Gevolg bij moedervervennootschap**
 - rente is belast
 - waardemutatie lening ligt in belaste sfeer
- **Gevolg bij dochtervervennootschap**
 - Rentebetaling is aftrekbaar
 - tenzij fiscale herkwalificatie of
 - tenzij **art. 10a of art. 10b Wet Vpb of art. 15b Wet Vpb**

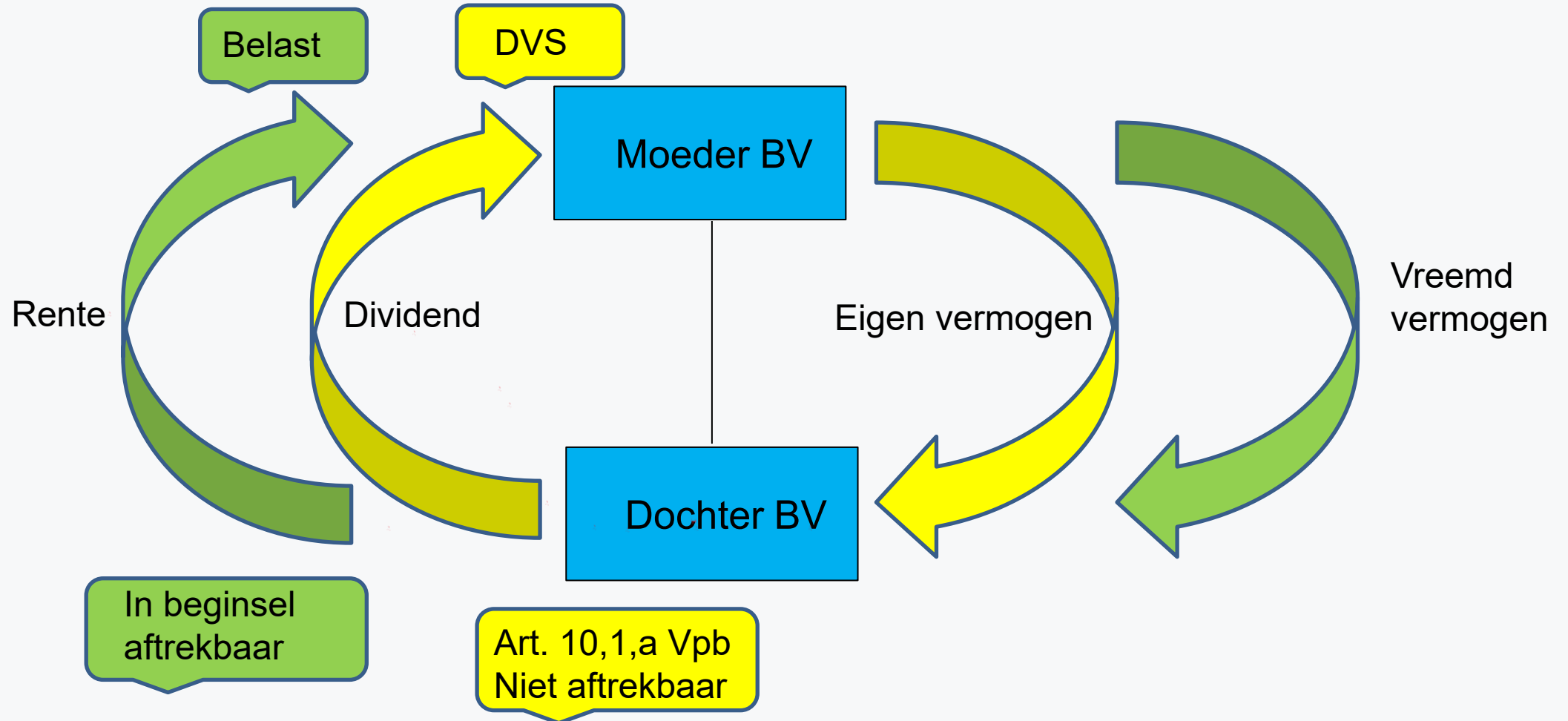
CONCERNFINANCIERING



CONCERNFINANCIERING



CONCERNFINANCIERING



Schema rente-aftrek(beperking):

1. Civiele leningsovereenkomst is uitgangspunt

2. Oude jurisprudentie

- Schijnlening
- Bodemloze putlening
- Deelnemerschapslening



indien voldaan dan wordt VV: fiscaal EV
indien niet voldaan dan blijft het fiscaal VV

Fiscaal VV: 3. Art. 8,1 en art. 8b en art. 8ba t/m 8bd Wet Vpb

4. Art. 10,1,d Wet Vpb (dode letter in Wet Vpb = invulling deelnemerschapslening)

Fiscaal VV: 5. Art. 10a Wet Vpb



Tegenbewijs art. 10a,3,a of 10a,3,b Wet Vpb

Fiscaal VV: 6. Art. 10b Wet Vpb



Geén tegenbewijsregeling

Fiscaal VV: 7. Art. 15b Wet Vpb

BEGRIP LENING

- **Civielrechtelijke vorm is beslissend tenzij (BNB 1988/217):**
 - *schijnlening*
 - *bodemloze put-lening*
 - *Deelnemerschapslening*
- **Schijnlening**
 - partijen zijn de facto geen lening overeengekomen
 - Er is bijv. een (geheime) '*side letter*' overeengekomen die het officiële leencontract wijzigt
- **Bodemloze put-lening (BNB 1988/217)**
 - bij het verstrekken was al duidelijk dat niet terugbetaald zou kunnen worden d.w.z. verliesfinanciering

BEGRIIP LENING

- **Deelnemerschapslening (BNB 2006/82 en BNB 1998/208) (art. 10,1,d Wet Vpb)**
 - indien de rente vrijwel geheel *winstafhankelijk* is én
 - de *schuld is achtergesteld* ten opzichte van alle concurrente crediteuren én
 - de lening *geen vaste looptijd* heeft en slechts opeisbaar is bij faillissement, surseance van betaling of liquidatie van de schuldenaar, óf wanneer de *looptijd* van de lening *meer dan 50 jaar* bedraagt
- **Dan de lening (fiscaal) herkwalficeren tot eigen vermogen**
 - (informele) kapitaalstorting c.q. uitdeling
 - rente niet aftrekbaar
 - bij crediteur deelnemingsvrijstelling

BEGRIP ONZAKELIJKE LENING

- **HR 25 november 2011, BNB 2012/37**
 - Bevestiging v/d eerdere jurisprudentie dat de civielrechtelijke vorm is beslissend tenzij er sprake is van een schijnlening, een bodemloze put-lening of een deelnemerschapslening
 - Onzakelijke lening blijft fiscaal een lening (géén herkwalificatie)
 - De **rente corrigeren tot zakelijk niveau**, maar niet zodanig dat de lening winstdelend wordt
- **Als onzakelijkheid v/d lening niet enkel is te repareren door een rentecorrectie** (want ook andere voorwaarde(n) zijn onzakelijk) dan:
 - **Afwaarderingsverlies op de lening** v/d holding aan dochtermaatschappij (omlaag) is **niet aftrekbaar** bij crediteur
 - **rente corrigeren** tot niveau dat verschuldigd zou zijn aan een bank voor een **lening** waarbij de **moeder garant** staat

BEGRIP ONZAKELIJKE LENING

- **HR 9 mei 2008, BNB 2008/191**
 - afwaarderingsverlies op onzakelijke lening van dochtermaatschappij aan moedermaatschappij (naar boven) ook niet aftrekbaar
- **HR 3 mei 2013, BNB 2013/170**
 - als de **aandeelhoudersrelatie tegelijk** (in directe samenhang) **ontstaat met de debiteur/crediteurrelatie** is in beginsel **geen** sprake zijn van een **onzakelijke lening**

Winst Vpb

Art. 8 Wet Vpb (winst Vpb):

- Bepaling winst Vpb en schakelbepaling met de wet IB:
 - Onzakelijke lening corrigeren tot zakelijke verhoudingen:
 - zakelijk rentepercentage, aflossingsschema en voldoende zekerheden

Art. 8b Wet Vpb (Transfer Pricing):

- Bij goederen- en dienstenverkeer tussen gelieerde lichamen (**art. 8b,1 Wet Vpb**)
 - ‘**at arm’s lengthbeginssel**’ = zakelijk handelen
- **Gelieerd lichaam (art. 8b,1 Wet Vpb):**
 - Lichaam dat, onmiddellijk of middellijk deelneemt aan de **leiding**, het **toezicht**, of het **kapitaal** van een ander lichaam
 - Is dus anders dan een verbonden lichaam (**art. 10a,4 Wet Vpb**)
 - Administratieve verplichtingen en verdeling bewijslast (**art. 8b,3 Wet Vpb**)

Winst Vpb

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

(art. 8ba t/m 8bd en art. 35 Wet Vpb) (art. 8bc t/m 8bd en art. 35 Wet Vpb is géén tentamenstof):

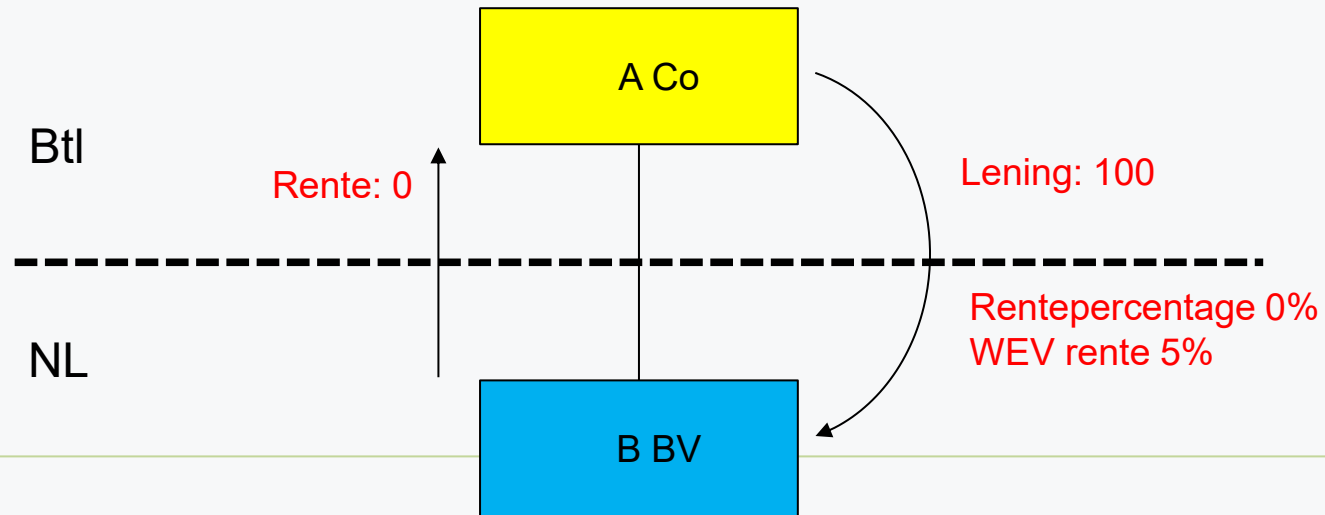
- Invulling van internationale richtlijnen voor verrekenprijzen van de OESO
- Doel het wegnemen van verrekenprijsverschillen a.g.v. verschillende toepassing zakelijkheidsbeginsel in internationale situaties
- Die ertoe leiden dat deel van winst van multinationale onderneming niet in naar winst geheven belasting wordt betrokken
- **Géén neerwaartse aanpassing van winst** (zakelijke prijscorrectie) **art. 8bb,1 Wet Vpb** als sprake is van onderlinge rechtsverhouding tussen de belastingplichtige en een **gelieerd lichaam** (**art. 8b,1 Wet Vpb**)
 - door **hogere lasten** dan wel **lagere baten**
 - **Voor zover bij ander lichaam geen of te lage corresponderende opwaartse aanpassing in belastinggrondslag wordt betrokken**

Winst Vpb

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Voorbeeld 1 art. 8bb,1 Wet Vpb (hogere lasten):

- Btl moeder A Co heeft 100 uitgeleend aan haar NL dochter tegen 0%. De rente obv zakelijkheidsbeginsel bedraagt 5%. In btl wordt 0 in aanmerking genomen.
- Dan géén renteaftrek in NL ogv **art. 8bb,1 Wet Vpb**

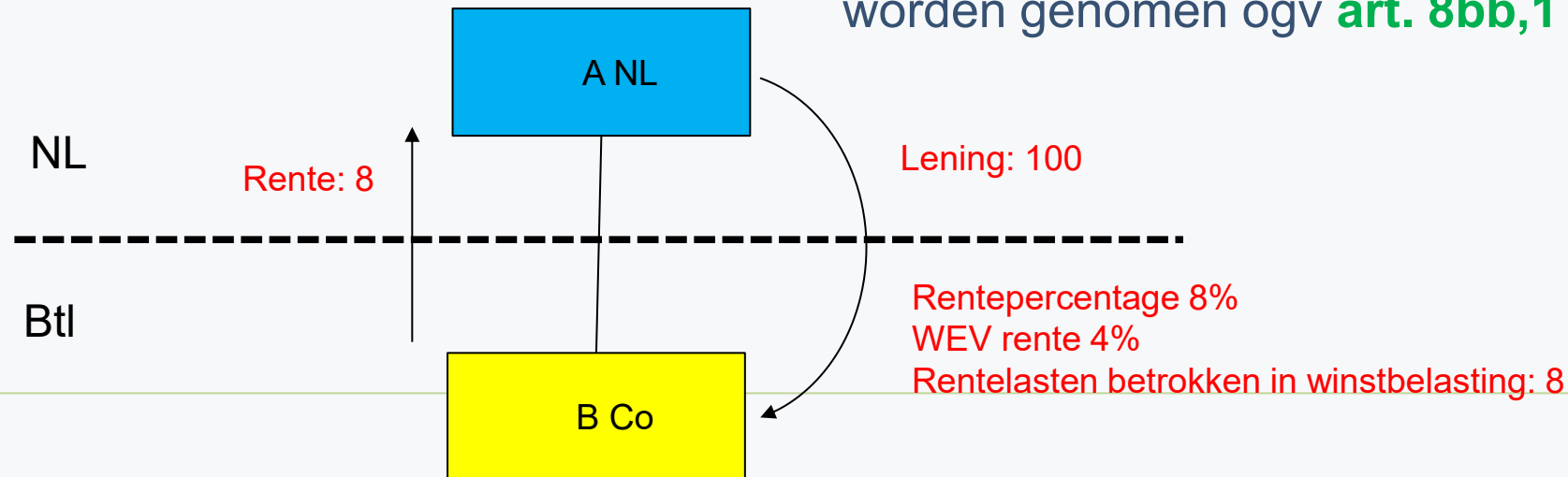


Winst Vpb

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Voorbeeld 2 art. 8bb,1 Wet Vpb (lagere bate):

- NL moeder A BV heeft 100 uitgeleend aan haar Btl dochter B Co tegen 8%. De rente obv zakelijkheidsbeginsel bedraagt 4%. In btl wordt 8 betrokken in de winstbelasting.
- Normaliter een verkapte winstuitdeling van 4 die onder voorwaarden onder DVS valt. Om dergelijke dubbele niet-heffing te voorkomen dient toch 8 als rentebaten in NL te worden genomen ogv **art. 8bb,1 Wet Vpb**



Winst Vpb

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel:

- Belastingplichtige moet corresponderende opwaartse aanpassing **aannemelijk maken art. 8bb,1 Wet Vpb**
- **Aannemelijk maken kan ook indien**
 - in naar winst geheven belasting bij gelieerd lichaam plaatsvindt in eerder of later boekjaar
 - Opwaartse aanpassing onderworpen is aan heffing van 0%
 - Dubbele niet-heffing dan niet het gevolg van verrekenprijverschil maar van tariefmismatch
 - Over opwaartse aanpassing effectief niet wordt geheven door objectieve vrijstelling
 - Gelieerde lichaam beschikt over te verrekenen verliezen

Winst Vpb

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Samenloop met renteaftrekbeperkingen:

- **Onzakelijk lage rentelasten (voorbeeld 1)**
 - Rentelasten die niet in aanmerking worden genomen bij bepalen van winst (geen correctie naar hogere zakelijke verrekenprijs), worden ook niet in aanmerking genomen bij renteaftrekbeperkingen (niet geïmputeerde rentelasten zijn ook voor renteaftrekbeperkingen geen rentelasten)
- **Onzakelijk hoge rentebaten (voorbeeld 2)**
 - Rentebaten die niet worden gecorrigeerd naar lagere zakelijke verrekenprijs, worden voor die hoge bate in aanmerking genomen voor renteaftrekbeperkingen
 - Voor earningsstrippingmaatregel zitten ze dan voor die hoge bate in saldo aan renten

WINSTDRAINAGE

- **Geen aftrek van rente - kosten en valutaresultaten daaronder begrepen - over een schuld die is verschuldigd** *rechtens, in feite direct of indirect* aan een **verbonden lichaam/persoon** én die schuld *rechtens, in feite direct of indirect* verband houdt met:
 - een **winstuitdeling** of een **terugbetaling van kapitaal** (art.10a,1,a Wet Vpb) of;
 - een **storting van kapitaal** (art.10a,1,b Wet Vpb) of;
 - een **verwerving of uitbreiding van een belang** in een vennootschap die daarna een verbonden vennootschap wordt (art.10a,1,c Wet Vpb);
 - verricht door de belastingplichtige (vennootschap) of een met haar verbonden lichaam die in Nederland aan de vennootschapsbelasting is onderworpen of een verbonden natuurlijk persoon die in Nederland woont

WINSTDRAINAGE

- **Begrip verbondenheid** (*art. 10a,4 en 5 Wet Vpb*)
 - belang van **33 1/3 % of meer**
 - ook middellijk en via aandeelhouder met bijv. zustervennootschap
 - verbonden lichamen (*art. 10a,4 Wet Vpb*)
 - verbonden natuurlijke personen (*art. 10a,5 Wet Vpb*)
- **Géén lagere winst door toepassing art. 10a Wet Vpb** (*art. 10a,8 Wet Vpb*)
 - per kwalificerende schuld kan de specifieke renteaftrekbeperking per saldo niet langer leiden tot een lagere winst

WINSTDRAINAGE

- **Mogelijkheid van tegenbewijs (art. 10a,3 Wet Vpb)**

- belastingplichtige maakt overwegend *zakelijke motieven* zowel t.a.v. de schuld als de rechtshandeling aannemelijk (*dubbele zakelijkheidstoets*) (art. 10a,3,a Wet Vpb)

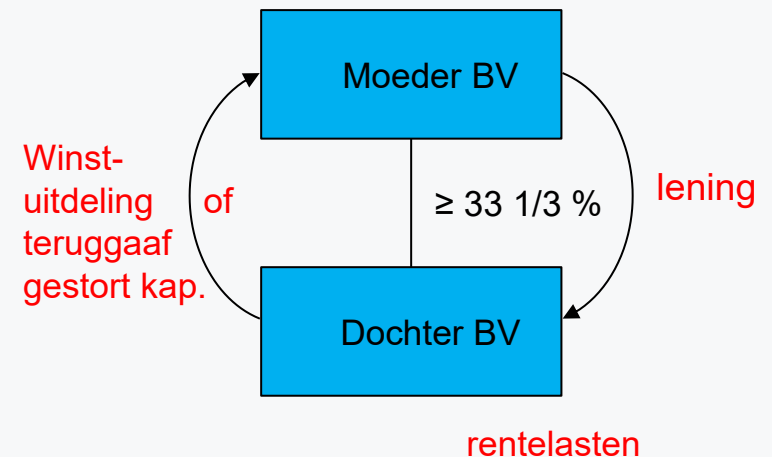
(dus ook de interne groepslening moet zakelijk zijn, en een zakelijk motief t.a.v. de rechtshandeling is bijv. tijdelijk geen liquiditeiten om dividend te kunnen betalen)

óf

- corresponderende rentebate is bij crediteur effectief belast naar een naar Nederlandse maatstaven redelijke heffing (een tarief van ten minste 10 %) (*compenserende heffing*) én er is geen sprake van verliesverrekening of andersoortige aanspraken uit voorafgaande jaren (art. 10a,3,b Wet Vpb)

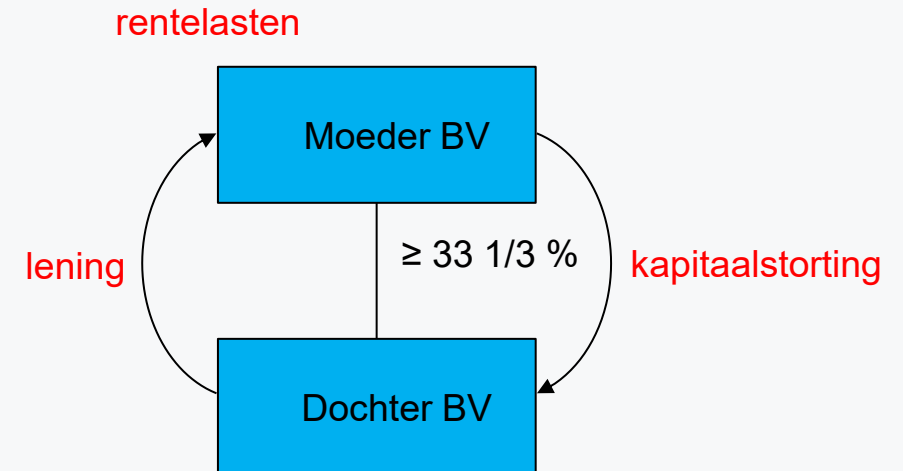
WINSTDRAINAGE

- **Art. 10a,1,a Wet Vpb:**
 - *Schuldig gebleven winstuitdeling of teruggaaf van gestort kapitaal*
 - verbondenheid **art. 10a,4 Wet Vpb**
 - rentelasten niet aftrekbaar bij dochter BV tenzij tegenbewijsregeling ex **art. 10a,3,a of b Wet Vpb** werkt



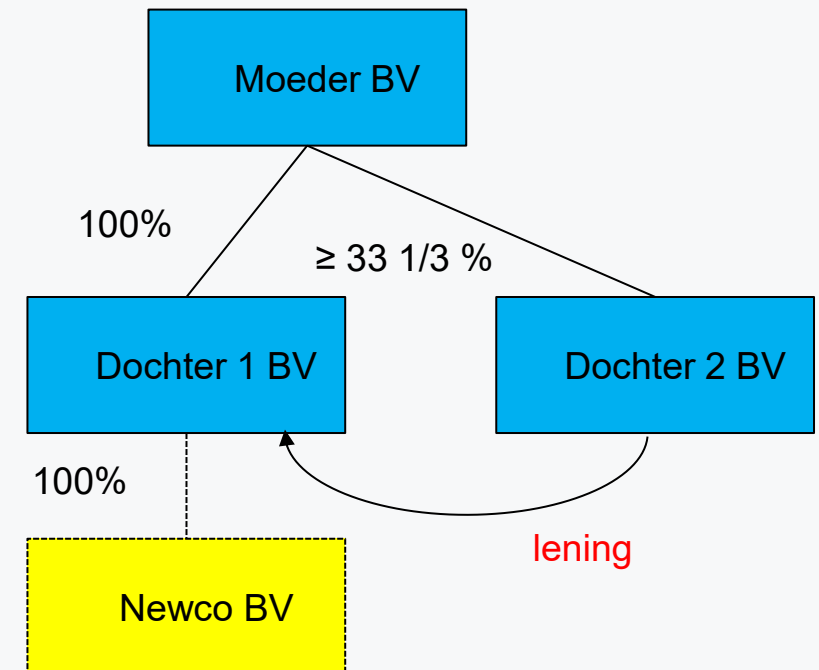
WINSTDRAINAGE

- **Art. 10a,1,b Wet Vpb:**
 - *Schuldig gebleven kapitaalstorting*
 - verbondenheid **art. 10a,4 Wet Vpb**
 - rentelasten niet aftrekbaar bij moeder BV tenzij tegenbewijsregeling ex **art. 10a,3,a of b Wet Vpb** werkt



WINSTDRAINAGE

- **Art. 10a,1,c Wet Vpb:**
 - *Verwerving of uitbreiding van een belang*
 - Newco BV is verworven van een derde door Dochter 1 BV met geleend geld van een verbonden lichaam (Dochter 2 BV)
 - verbondenheid **art. 10a,4 Wet Vpb**
 - rentelasten niet aftrekbaar bij Dochter 1 BV tenzij tegenbewijsregeling ex **art. 10a,3,a of b Wet Vpb** werkt

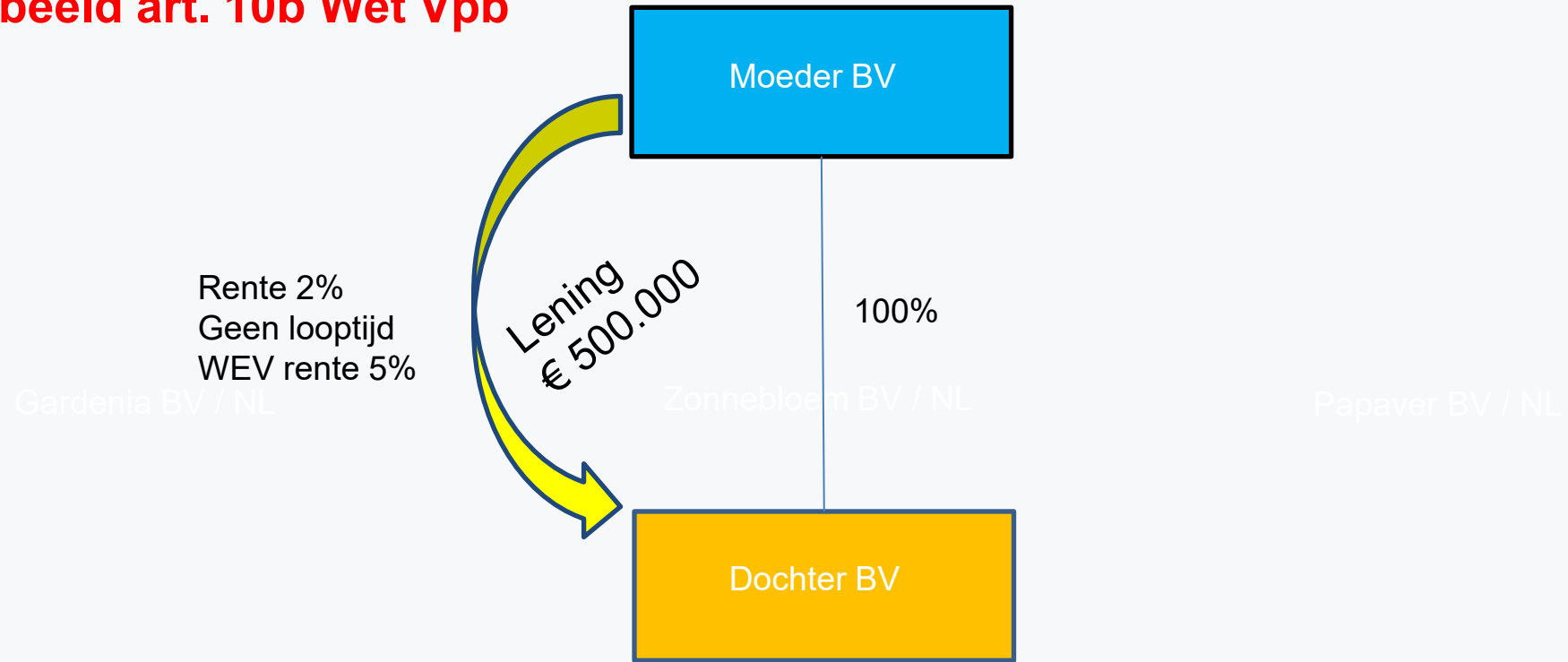


LAAGRENTENDE GELDLENING VAN GELIEERDE VENNOOTSCHAP

- **Rente en waardemutaties over een van gelieerde vennootschap (art. 8b Wet Vpb) ontvangen lening zijn niet aftrekbaar (art. 10b Wet Vpb) indien:**
 - géén aflossingsdatum is overeengekomen óf een aflossingsdatum is overeengekomen die méér dan 10 jaar is gelegen na het aangaan van de lening

én
 - géén vergoeding op de lening is overeengekomen óf de overeengekomen vergoeding (rente) wijkt in belangrijke mate (meer dan 30 %) naar beneden af van de marktrente
- Bij tussentijdse verschuiving van de aflossingsdatum naar een later tijdstip, wordt dat tijdstip geacht van meet af aan te hebben gegolden, waar het omgekeerde niet geldt

Voorbeeld art. 10b Wet Vpb



Conclusie: Correctieboeking:

Rentelasten	15.000	
Aan informeel kapitaal		15.000

Art 10b lening: totale zakelijke rente (25.000) niet aftrekbaar bij Dochter BV

Earningstrippingmaatregel uit ATAD1

- **Europese richtlijn van 12 juli 2016**
 - ATAD en BEPS
- **Generieke renteaftrekbeperking** (*art. 15b Wet Vpb*)
 - Saldo aan rentelasten (overschot van rentelasten minus rentebaten) is niet aftrekbaar voor zover dat meer bedraagt dan het hoogste v/d volgende bedragen:
 - **24,5%** van de EBITDA winst (gecorrigeerde winst) of
 - € 1 miljoen
 - De earningsstrippingmaatregel wordt toegepast op het niveau v/d fiscale eenheid
- **EBITDA winst (gecorrigeerde winst)** (*art. 15b,3 Wet Vpb*)
 - Fiscale winst + rentelasten + afschrijvingen + afwaarderingen -/- terugname van afwaarderingen

Earningstrippingmaatregel uit ATAD1

- Voortwenteling van in enig jaar niet aftrekbare overschotrente met toekomstige jaren (indien er ruimte is ogv art. 15b,1 Wet Vpb)
- Onder **rentelasten** vallen eveneens de geactiveerde renten (art.15b,7 Wet Vpb), waarbij de overige rentelasten in dat jaar bij voorrang niet in aftrek komen

Schema rente-aftrek(beperking):

1. Civiele leningsovereenkomst is uitgangspunt

2. Oude jurisprudentie

- Schijnlening
- Bodemloze putlening
- Deelnemerschapslening



indien voldaan dan wordt VV: fiscaal EV

indien niet voldaan dan blijft het fiscaal VV

Fiscaal VV: 3. Art. 8,1 en art. 8b en art. 8ba t/m 8bd Wet Vpb

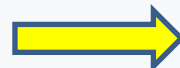
4. Art. 10,1,d Wet Vpb (dode letter in Wet Vpb = invulling deelnemerschapslening)

Fiscaal VV: 5. Art. 10a Wet Vpb



Tegenbewijs art. 10a,3,a of 10a,3,b Wet Vpb

Fiscaal VV: 6. Art. 10b Wet Vpb



Geén tegenbewijsregeling

Fiscaal VV: 7. Art. 15b Wet Vpb

